ثاني عشر: كتاب الأيمان والنذور

ويشتمل على بابين :

الباب الأول: الأيمان، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : في تعريف الأيمان :

الأيمان لغة : جمع يمين ، وهو الحَلِف أو القَسَم ، وسمي الحلف يميناً ؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه .

وشرعاً : توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله ، أو صفة من صفاته .

المسألة الثانية : أقسام اليمين :

تنقسم اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها إلى ثلاثة أقسام :

١- اليمين اللغو : وهو الحلف من غير قصد اليمين ، كأن يقول : لا والله ، وبلى والله ، وهو لا يريد بذلك يميناً ولا يقصد به قسماً ، فهذا يعدُّ لغواً ، أو يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه ؛ لقوله تعالى : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ﴾ [المائدة :٨٩] . قالت عائشة رضي الله عنها : (أنزلت هذه الآية ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ﴾ في قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وكلا والله)[1] . وهذه اليمين لا كفارة فيها ، ولا مؤاخذة ، ولا إثم على صاحبها .

٢- اليمين المنعقدة : وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها ، وتكون على المستقبل من الأفعال ، وتكون على أمر ممكن ، فهذه يمين منعقدة مقصودة ، فتجب فيها عند الحِنْث[2] كفارة ، لقوله تعالى : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَـٰنَ ﴾ [المائدة :٨٩] .

(١) أخرجه البخاري برقم (٤٦١٣) .

(٢) الحِنْث في اليمين : عدم الوفاء بموجبها .